



Il giudizio sulle accuse contro il PDR



Il giudizio sulle accuse del PDR

Riguarda la messa in stato d'accusa del PDR ad opera del Parlamento in seduta comune sulla base dell'art. 90 Cost.

Le indagini sono svolte da un Comitato composto da membri delle Giunte per le immunità della Camera e del Senato (5 mesi di tempo per raccogliere e valutare i materiali probatori (una sola proroga di tre mesi))

Esito delle indagini del Comitato:

- a) Manifesta infondatezza delle accuse: delibera di archiviazione
- b) Relazione sulle accuse mosse al PDR
- c) Dichiarazione di incompetenza



Il giudizio della Corte costituzionale

La Corte, in questa fattispecie, opera in composizione integrata: «giudici ordinari» più 16 «giudici aggregati» tratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal Parlamento in seduta comune mediante elezione (art. 135.7 Cost.)

Se pronuncia una sentenza di condanna: individua le sanzioni penali (fino alla misura massima prevista dalla legge al momento del fatto), nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al caso.